

NO	우수 사례명	부서명
3	☞☞ 중재 대응으로 최적의 중재판결 획득	☞☞사무소

□ 추진배경 및 개요

- 중재배경 : S/W분야 하도급사 ☞☞의 서비스수준계약 준수거부로 계약해지 통보 및 이에 대한 ☞☞의 불복으로 중재 개시
- 중재목적 : ☞☞ 계약해지의 정당성 확보와 합리적인 계약대가(○○억원 미만) 정산

□ 추진방법 및 개선내용

- 중재재판 구성

구 분	세 부 내 용
관할법원	▶ ☞☞☞ 중재 재판소(소재 : ☞☞☞ 코친)
담당판사	▶ 주판사 ○명 : *.*.*** ** ▶ 보조판사 ○명 : *.*** ***, *.*** **
중재근거	▶ ☞☞☞☞ 계약서 7조 2항(분쟁해결) ▶ ☞☞ 중재 및 조정법 1996

- 경과 사항

- '10.00.00 : 서비스 수준 계약 준수 거부로 하도급사 계약해지
- '10.00 ~ '10.00 : 하도급사의 불복으로 1~8차 중재 위원회 심리
- '20.00 ~ '20.00 : 코로나19로 ☞☞ 봉쇄. 대법원 항소 및 중재 절차 중지
- '20.00 ~ '20.00 : 각사(KDN, ☞☞☞☞, ◆◆◆◆) 1~9차 증인신문 및 최종 변론
- '20.00.00 : 최종 판결문(Final Order) 수령 및 판사단 종합의견 청취

- ☞☞사무소 대응 노력

- ☞☞은 정황상황을 근거로 피해 입증 노력하였으나, ☞☞사무소는 계약서 조항을 근거로 중재 대응
- 중재 신문/위원회 개최 시 사무소 근무직원 전원 직접 참석 및 수시 정보 수집
- 대사관, 영사관, 코트라, ☞☞☞ □□청 관계자 등 협조 요청
- ☞☞ 지급보류 대금의 정기예금 운영으로 추가 이자수익 창출

□ 개선 성과 및 계획

(기준 : 세금별도, 단리, 적용환율 : 15.53원/루피)

KDN 주장 ☞☞은 과지급된 약 ○억원 반환	↔ 약 ○○억원의 의견차이 발생 →	☞☞ 주장 KDN은 잔여대가 약 ○○.○억원 지급
--------------------------------	------------------------	-----------------------------------

- * ☞☞사무소는 발주금액 고려 시 ☞☞에 최대 ○○억원 지급해야 할 것으로 판단하였으나, 중재 주도권 확보를 위해 전략적으로 ☞☞에게 약 ○억원을 반환하라고 주장함

최 중 판 결(케랄라 중재 재판소)
KDN은 약○○.○억원(○.○○○억 ☞☞루피)를 ☞☞☞☞에 지급(이자, 세금제외), 기한 1달 이내

- ☞☞사무소 예측치 최대 ○○억원 대비 ○○.○억원(○.○억원↓)으로 최적의 결과 도출